

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Evoluzione storica della legislazione bancaria e sistema delle fonti

Punto 1 del programma — cenni sull'evoluzione storica della legislazione bancaria in
Italia

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Evoluzione storica della legislazione bancaria e sistema delle fonti	1
1.1	D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia .	1
1.2	D2 — La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929	2
1.3	D3 — Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale	3
1.4	D4 — La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema	4
1.5	D5 — Il TUB come testo unico: natura dell'atto, abrogazioni, entrata in vigore	6
1.6	D6 — La despecializzazione istituzionale, temporale e operativa	7
1.7	D7 — L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio	8
1.8	D8 — Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario	9

1 | Evoluzione storica della legislazione bancaria e sistema delle fonti

Questo capitolo copre il primo punto del programma e, insieme, il presupposto metodologico di tutto il corso: sapere da dove viene il Testo unico bancario e in quale sistema di fonti esso oggi si colloca. Il docente tende ad aprire l'orale proprio di qui, con una domanda apparentemente larga — «mi parli dell'evoluzione della legislazione bancaria» — che serve a verificare due cose insieme: se lo studente possiede la linea del tempo e se sa agganciarla agli articoli. La trappola è rispondere raccontando una storia senza mai citare una norma; il rimedio è tenere fisso il filo logico che segue. Il punto di partenza è la crisi del 1929 e la risposta della legge bancaria del 1936-38, costruita sulla stabilità e sulla vigilanza strutturale. Il punto di arrivo è il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che nasce dalla spinta congiunta di un fatto economico (l'internazionalizzazione e la despecializzazione di fatto del mercato) e di un fatto giuridico (la seconda direttiva banche), e che riscrive l'ordinamento intorno a tre idee: la banca è impresa, la concorrenza è un valore, la vigilanza è prudenziale e non strutturale. Da lì in avanti il baricentro si sposta verso l'alto — SEVIF, Unione bancaria, single rulebook — e verso il basso, con la delegificazione e la normativa secondaria della Banca d'Italia. Chi sa muoversi lungo questi due assi, verticale europeo e verticale interno, domina la materia. Le domande che seguono alternano il piano storico, quello definitorio dell'art. 1 e quello del sistema delle fonti: sono i tre registri su cui il docente si muove.

1.1. D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia

Domanda. Prima di entrare nel merito: di che cosa si occupa la legislazione bancaria, e in che cosa si distingue dal diritto bancario?

Risposta da dare. La legislazione bancaria è il complesso delle norme che disciplinano l'accesso al mercato bancario, l'organizzazione dell'impresa bancaria e i controlli pubblici su di essa; il diritto bancario riguarda invece l'operatività della banca, cioè i contratti con cui essa opera nei confronti della clientela. Il confine si legge con chiarezza nell'art. 10 del Testo unico bancario, che definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, precisa che essa «ha carattere d'impresa» e la riserva alle banche: è la norma di cerniera fra i due ambiti.

Spiegazione. La distinzione non è accademica, perché determina quali fonti si consultano. Il **diritto bancario** guarda al rapporto banca-cliente: oltre alla disciplina codicistica dei contratti

bancari, i corpi normativi di riferimento sono la trasparenza delle condizioni contrattuali, la disciplina antiriciclaggio e quella di contrasto dell'usura. La **legislazione bancaria** guarda invece al rapporto banca-autorità: chi può fare la banca, con quale forma societaria, con quale patrimonio, con quali assetti proprietari e quali esponenti, sotto quali controlli.

Da questo deriva la natura mista della materia. È **parzialmente privatistica**, perché muove dal riconoscimento della banca come impresa e quindi dal diritto commerciale; è **parzialmente pubblicistica**, perché la vigilanza è esercitata da autorità pubbliche secondo schemi di diritto amministrativo — tanto che l'art. 4, comma 3, TUB richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo — e perché il Titolo VIII contiene un apparato sanzionatorio anche penale.

La stessa duplicità spiega la struttura del TUB, che segue idealmente la banca lungo il suo ciclo di vita: nasce (Titolo II, Capo II, autorizzazione), si organizza e si articola sul territorio (artt. 15 e 16), è vigilata (Titolo III), entra eventualmente in crisi (Titolo IV). Il primo modulo del corso copre la parte istituzionale — nozioni, accesso, assetti proprietari, esponenti, elementi residui di specialità; il secondo la parte tecnica della vigilanza, dei gruppi e delle crisi.

Vale la pena aggiungere un rilievo di metodo, perché il programma indica fra i risultati attesi «l'attitudine a consultare le fonti normative»: lo studio di una materia giuridica non è memorizzazione, ma argomentazione, e il manuale va letto tenendo contestualmente aperto il testo di legge. All'orale questo si traduce in un obbligo preciso: ogni affermazione va accompagnata dall'articolo che la sostiene.

1.2. D2 — La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929

Domanda. Ricostruisca la genesi e l'impianto della legge bancaria del 1936-38: quale problema intendeva risolvere e con quali strumenti?

Risposta da dare. La legge bancaria è il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141: non un testo unitario, ma una serie di provvedimenti collegati che hanno finito per comporre un corpo unico. È stata la risposta istituzionale alla crisi del 1929 e al collasso del modello della banca mista, ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1993, perché l'art. 161, comma 1, del TUB la abroga espressamente, sia pure facendo salvi il titolo III, sulla Banca d'Italia, e poche altre disposizioni, e l'art. 162 fissa l'entrata in vigore del Testo unico al 1° gennaio 1994.

Spiegazione. Il problema che il legislatore degli anni Trenta si trovava davanti era la **instabilità sistemica** generata dall'intreccio fra banca e industria. La banca mista raccoglieva a breve e impiegava a lungo termine nel capitale delle imprese: quando le imprese saltavano, saltava anche la banca, e con essa il risparmio dei depositanti. La risposta fu duplice: separare il credito ordinario dal credito mobiliare e ridurre drasticamente il grado di concorrenza fra gli intermediari.

Da qui discendono i due pilastri dell'impianto. Il primo è la **specializzazione**, temporale e operativa insieme: aziende di credito abilitate al breve termine e istituti di credito speciale abilitati al medio-lungo, e all'interno di ciascuna categoria una ripartizione per settori di intervento, tanto che, come si ricordava a lezione, il credito cinematografico era riservato a un solo ente e quello sportivo a pochissimi. Il secondo pilastro è la **vigilanza strutturale**: alle autorità creditizie era attribuito il potere di incidere sulla struttura stessa del mercato, decidendo quante banche potessero esistere, dove e con quanti sportelli.

Questo secondo pilastro poteva funzionare solo grazie a una precisa scelta di tecnica legislativa: la legge del 1936-38 era deliberatamente **elastica**. Enunciava principi senza predeterminare criteri e requisiti — la Banca d'Italia «autorizza» l'apertura di nuovi sportelli, senza dire in base a che cosa — e in questo modo conferiva all'autorità una discrezionalità sostanzialmente piena. L'elasticità le assicurò una longevità eccezionale, quasi sessant'anni, perché consentiva letture opposte a seconda dell'indirizzo di politica economica. Ma fu anche il suo tallone d'Achille, perché una discrezionalità non vincolata è incompatibile con la logica comunitaria dell'autorizzazione su presupposti oggettivi.

Va ricordato, per completezza, che il 1936 non è il primo intervento organico: nel 1926 era stata emanata quella che si suole chiamare la prima legge bancaria, travolta però dalla crisi del 1929 e dal mutamento di scenario che ne seguì.

1.3. D3 — Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

Domanda. Illustri il passaggio dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale e mi dica dove, nel testo del TUB, questo passaggio è leggibile.

Risposta da dare. La vigilanza strutturale è quella in cui l'autorità conforma direttamente la struttura del mercato, decidendo quanti operatori vi siano, con quale specializzazione e con quale articolazione territoriale; la vigilanza prudenziale è quella in cui l'autorità predetermina regole tecniche di prudenza — patrimonio, contenimento del rischio, governo societario — e lascia poi all'imprenditore bancario la libertà di operare nel loro rispetto. Il passaggio è scritto negli artt. 5 e 53 TUB e, quanto all'articolazione territoriale, nell'art. 15.

Spiegazione. Il modello strutturale era coerente con il proprio obiettivo. Se la finalità primaria è la stabilità, e se si assume che la concorrenza generi instabilità almeno nel breve periodo, allora il modo più diretto per ottenere stabilità è comprimere la concorrenza: pochi operatori, ciascuno nel proprio recinto operativo e territoriale, pochi sportelli, nessuna sovrapposizione. La vigilanza della Banca d'Italia, in quegli anni, era considerata fra le migliori al mondo quanto a efficacia; era però rigida e protettiva, e finiva per premiare la rendita di posizione piuttosto che l'efficienza.

Il modello prudenziale rovescia il rapporto fra autonomia e controllo. L'autorità non dice più alla banca che cosa fare, ma con quanta prudenza farlo. L'art. 53, comma 1, TUB è la norma-manifesto: la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo

societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione, nonché l'informativa da rendere al pubblico su tali materie. Sono le regole del «bravo banchiere»: rispettate quelle, la scelta imprenditoriale è libera.

La conferma più eloquente sta però nell'art. 15. Sotto la legge del 1936-38 l'apertura di uno sportello richiedeva un'autorizzazione discrezionale; oggi le banche italiane stabiliscono succursali nel territorio della Repubblica e negli altri Stati dell'Unione in conformità alle procedure previste dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico, e alla Banca d'Italia, dentro il mercato interno, resta il solo potere di vietare la nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale. L'autorizzazione preventiva sopravvive, ai sensi del comma 2, per le sole succursali in uno Stato terzo. Nel mercato interno si è dunque passati dall'autorizzazione al divieto eventuale e motivato: è il segno più tangibile della liberalizzazione.

Che questo passaggio sia avvenuto per gradi, e prima ancora che il diritto europeo lo imponesse in questa forma, lo documentano due interventi di normativa secondaria che vale la pena citare perché sono fra i materiali del corso. Il Bollettino di Vigilanza del dicembre 2005 riscrive la disciplina dell'attività bancaria fuori sede «in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche», ampliando i soggetti di cui la banca può avvalersi per la distribuzione. Il Bollettino del marzo 2007 interviene sull'apertura di succursali e sull'accertamento delle modificazioni statutarie, nell'ambito di una revisione dichiaratamente diretta a «eliminare istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei destinatari, semplificare e razionalizzare l'attività di supervisione». Citarli è il modo più concreto di mostrare che la liberalizzazione non è una formula di manuale.

Il quadro è completato dall'art. 5, che fissa per legge le finalità della vigilanza — sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia — mettendo così sullo stesso piano stabilità ed efficienza. È in questo enunciato che si trova il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati, che è poi la domanda di fondo dell'intero corso.

1.4. D4 — La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema

Domanda. La seconda direttiva di coordinamento è considerata la svolta. Quali principi introduce e quali eccezioni conosce il principio dell'home country control?

Risposta da dare. La seconda direttiva di coordinamento è la direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, richiamata espressamente nel preambolo del TUB. Essa poggia su tre principi che ancora oggi reggono l'intero ordinamento bancario europeo: il mutuo riconoscimento o autorizzazione unica, l'armonizzazione minima e il controllo dello Stato d'origine. Il TUB li recepisce nell'art. 1, comma 2, lettere b) ed f), e negli artt. 15, 16, 17 e 18.

Spiegazione. Il **mutuo riconoscimento** significa che la banca autorizzata in uno Stato membro può operare in tutti gli altri senza bisogno di una nuova autorizzazione. Il TUB lo costruisce tecnicamente in due passaggi. Anzitutto definisce all'art. 1, comma 2, lett. b), la «banca dell'Unione europea» come la banca avente sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro diverso dall'Italia: il requisito è congiunto, per impedire che la sede legale venga collocata in uno Stato di comodo mentre la direzione effettiva risiede altrove. Poi delimita l'oggetto del riconoscimento con l'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. f), che enumera quindici voci — dalla raccolta di depositi alle operazioni di prestito, dal leasing finanziario ai servizi di pagamento, fino alla gestione di patrimoni e alla locazione di cassette di sicurezza — e la cui ultima voce rinvia dinamicamente all'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE.

Per le attività che restano fuori da quell'elenco il mutuo riconoscimento semplicemente non opera: l'art. 17 stabilisce che è la Banca d'Italia a disciplinare l'esercizio in Italia delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche dell'Unione europea, sicché quelle attività possono essere svolte soltanto alle condizioni e nei limiti che la nostra autorità di vigilanza detta, e non in forza dell'autorizzazione rilasciata nello Stato d'origine. Va aggiunto, perché è il classico rilancio, che il beneficio del riconoscimento è esteso dall'art. 18 anche alle **società finanziarie**: le disposizioni dell'art. 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia; simmetricamente, il comma 2 estende gli artt. 15, comma 3, e 16, comma 3, alle finanziarie controllate da banche di un medesimo Stato dell'Unione.

L'**armonizzazione minima** è la scelta di non unificare tutto, ma di fissare uno zoccolo comune di regole, lasciando agli Stati la facoltà di essere più rigorosi e confidando in un avvicinamento progressivo. È una scelta di gradualità che oggi risulta in gran parte superata, perché il legislatore europeo ha spostato la disciplina prudenziale su un regolamento — il reg. (UE) n. 575/2013 — direttamente applicabile, proprio per ridurre gli spazi di discrezionalità nazionale e realizzare un single rulebook.

L'**home country control** attribuisce la vigilanza all'autorità dello Stato in cui la banca ha sede legale e amministrazione centrale, perché solo essa dispone della visione d'insieme dell'intermediario. Il principio conosce però tre eccezioni tradizionali, in cui opera il criterio opposto dell'*host country control*: la vigilanza sulla liquidità; la tutela del cliente, e quindi la disciplina della trasparenza; le ragioni di ordine pubblico, e quindi le discipline antiriciclaggio e antiusura. La ratio è intuitiva: si tratta di materie in cui l'interesse tutelato è radicato nel mercato ospitante, non in quello d'origine.

La seconda direttiva ha innescato in Italia una doppia delega: una per il recepimento e una per la redazione di un testo unico. L'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, richiamato nel preambolo del TUB, è la disposizione che fonda il potere delegato.

1.5. D5 — Il TUB come testo unico: natura dell'atto, abrogazioni, entrata in vigore

Domanda. Che cosa significa, sul piano delle fonti, che il d.lgs. 385/1993 è un «testo unico»? E come ha gestito il rapporto con la normativa previgente?

Risposta da dare. Il TUB è il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994 per effetto dell'art. 162. È un testo unico innovativo, non meramente compilativo: non si limita a raccogliere la normativa esistente, ma la riscrive, e per questo il suo fondamento è una delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost., richiamato nel preambolo insieme all'art. 25 della l. 19 febbraio 1992, n. 142.

Spiegazione. La distinzione fra testo unico compilativo e innovativo non è nominalistica. Il testo unico compilativo riordina senza modificare, e non richiede una delega perché non innova; quello innovativo detta disciplina nuova, e dunque è a tutti gli effetti un atto avente forza di legge, soggetto ai limiti dell'art. 76 Cost. quanto a oggetto, principi e criteri direttivi e termine. Il TUB appartiene alla seconda categoria: basti pensare che introduce la despecializzazione, riscrive l'autorizzazione all'attività bancaria e rifonda la vigilanza. Da ciò discende un corollario pratico: il TUB è legge ordinaria, non legge costituzionale, e può essere modificato da qualunque fonte primaria successiva — come in effetti avviene con impressionante frequenza.

Il problema più delicato di ogni testo unico è il raccordo con il passato, e il TUB lo affronta con l'**art. 161**, che è una norma da conoscere nella sua articolazione. Il comma 1 si apre con la formula «Sono o restano abrogati:» e contiene un elenco lunghissimo di provvedimenti: l'abrogazione è immediata ma spesso parziale, perché per numerose voci è fatta eccezione per singole disposizioni. Vi figurano il r.d.l. 375/1936 convertito dalla l. 141/1938, ossia la legge bancaria, salvi il titolo III e poche altre disposizioni, e il d.lgs. 481/1992, salvi gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

Il comma 2 prevede invece l'**abrogazione differita**: i provvedimenti elencati, dice la norma, «sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo» — vi rientra, fra gli altri, il d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. I commi 3 e 3-bis contengono poi i due casi di **ultrattività** più vistosi, e vale la pena citarli perché illustrano meglio di ogni altro la tesi della delegificazione: gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 «continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo»; e i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, benché abrogati, «continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5». Una norma del 1928 che sopravvive dentro il Testo unico del 1993 in attesa di un provvedimento attuativo è l'immagine più efficace di quanto, in questa materia, la disciplina reale stia nelle fonti secondarie.

Il comma 4 aggiunge una clausola di chiusura di abrogazione implicita: «è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo». Il comma 5, infine, prolunga

l'efficacia delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in base a norme abrogate o sostituite, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti. Il meccanismo dei commi 2, 3, 3-bis e 5 è tecnicamente elegante: evita il vuoto normativo, perché un ordinamento fortemente delegificato non può permettersi che l'abrogazione della fonte primaria travolga immediatamente tutta la normativa secondaria che vi si appoggiava.

1.6. D6 — La despecializzazione istituzionale, temporale e operativa

Domanda. Mi spieghi che cosa si intende per despecializzazione e su quali piani essa opera nel TUB.

Risposta da dare. La despecializzazione è il superamento del sistema, tipico della legge del 1936-38, in cui esistevano molte categorie di banche, ciascuna con regole proprie, con un proprio orizzonte temporale e con un proprio ambito operativo. Il TUB la realizza su tre piani: istituzionale, con l'art. 14, comma 1, lett. a); temporale, perché il Testo unico conosce solo «le banche», senza distinzione di scadenze; operativo, con l'art. 10, comma 3, che abilita ogni banca a ogni attività finanziaria.

Spiegazione. La **despecializzazione istituzionale** riguarda le forme giuridiche. Nella legge previgente esistevano molte tipologie di ente creditizio — istituti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio, banche popolari, casse rurali e artigiane, istituti di credito speciale — ciascuna con uno statuto proprio. L'art. 14, comma 1, lett. a), TUB riduce le opzioni a due: la forma di società per azioni o quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, quest'ultima riservata alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, che costituiscono gli elementi residui di specialità di cui al Capo V del Titolo II.

La **despecializzazione temporale** riguarda le scadenze. Il sistema precedente distingueva le aziende di credito, abilitate a operare nel breve termine — convenzionalmente entro i diciotto mesi — dagli istituti di credito speciale, abilitati al medio e lungo termine. La separazione serviva a controllare il rischio di trasformazione delle scadenze, cioè il disallineamento fra la durata delle raccolte e quella degli impieghi. Il TUB abbandona la distinzione: parla soltanto di banche, che possono operare su ogni orizzonte temporale. Il rischio non scompare, ma cambia il modo di governarlo: non più una separazione istituzionale rigida, bensì regole prudenziali sulla liquidità e tecniche di misurazione, oggi collocate a livello europeo nel CRR e nella normativa secondaria.

La **despecializzazione operativa** riguarda i contenuti dell'attività. Nel sistema previgente il mercato era frammentato ex lege, con singole operazioni di credito riservate a singoli enti. L'art. 10, comma 3, TUB rovescia il criterio: le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, «ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali», salve le riserve di attività previste dalla legge. Sono tre limiti, non una libertà assoluta: l'attività dev'essere finanziaria, o connessa o strumentale; è soggetta alla disciplina propria del settore cui appartiene; e non può invadere riserve altrui.

Permangono, è vero, discipline speciali per alcune operazioni — il Capo VI del Titolo II conserva credito fondiario, credito alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio — ma si tratta di specialità oggettive, che riguardano l'operazione e non il soggetto: qualunque banca può compierle.

1.7. D7 — L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio

Domanda. Qual è il fondamento costituzionale della legislazione bancaria?

Risposta da dare. Il fondamento è l'art. 47 della Costituzione, collocato nel Titolo III della Parte prima e componente essenziale della cosiddetta Costituzione economica. Esso dispone che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Da questa norma discende non solo la legittimità, ma la doverosità di una legislazione bancaria: la Repubblica non può non disciplinare il credito, perché la Costituzione glielo impone.

Spiegazione. Il primo comma contiene due proposizioni distinte. La prima riguarda il **risparmio** e lo tutela «in tutte le sue forme». L'inciso è decisivo, perché esclude che la protezione costituzionale si fermi al depositante: essa copre tanto il risparmio inconsapevole, affidato alla banca in forma di deposito, quanto il risparmio consapevole, investito in strumenti finanziari. Risparmiatore e investitore ricevono pari tutela, ancorché con tecniche diverse — la vigilanza prudenziale per il primo, la disciplina di trasparenza e di condotta per il secondo. La seconda proposizione riguarda il **credito** e attribuisce alla Repubblica tre verbi: disciplinare, coordinare, controllare. Sono tre funzioni distinte — normativa, di indirizzo, di vigilanza — che nell'ordinamento attuale sono ripartite fra legislatore, CICR e Banca d'Italia, secondo lo schema del Titolo I del TUB.

Il secondo comma dell'art. 47 favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. È un enunciato di indirizzo, che ha però lasciato tracce normative visibili: la disciplina speciale del credito fondiario, agli artt. 38 e seguenti TUB, e quella del credito agrario, agli artt. 43 e seguenti, si leggono anche come attuazione di questo comma.

Sul piano attuativo, il collegamento fra art. 47 Cost. e TUB passa per l'art. 5, che traduce il precetto costituzionale in finalità operative della vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La tutela del risparmio non è dunque un valore proclamato e poi abbandonato, ma un obiettivo di cui il TUB indica i mezzi. Vi concorrono, sul versante della raccolta, la riserva dell'art. 11 e le sanzioni degli artt. 130 e 131, che proteggono il risparmio impedendo che sia acquisito da soggetti non vigilati.

Va infine sottolineato un punto che il docente apprezza: il TUB è legge ordinaria e non gode di copertura costituzionale nei suoi contenuti. Ciò che l'art. 47 impone è l'esistenza di una

disciplina del credito e la protezione del risparmio, non questa specifica disciplina. Il legislatore resta libero nelle scelte di merito, entro il limite di non svuotare il precetto.

1.8. D8 — Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario

Domanda. Mi ricostruisca il sistema delle fonti della legislazione bancaria, dalla fonte più alta a quella più bassa.

Risposta da dare. Il sistema delle fonti bancarie è oggi un sistema a più livelli, e la prima avvertenza da fare è che non si lascia ridurre a una scala gerarchica: fra diritto dell'Unione e diritto interno il rapporto è di competenza e di primato, non di gerarchia, sicché la norma interna incompatibile non è invalida ma viene disapplicata dal giudice e dalla stessa autorità di vigilanza. Il fondamento è nell'art. 11 e nell'art. 117, comma 1, Cost., che assoggetta la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione, fermo il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Su questo presupposto i piani sono quattro: la Costituzione, e per noi gli artt. 41, 47 e 117; il diritto dell'Unione, dove è decisiva la distinzione dell'art. 288 TFUE fra regolamenti direttamente applicabili e direttive da recepire; la legge interna, e anzitutto il Testo unico bancario; e la normativa secondaria di CICR, Ministro dell'economia e Banca d'Italia, cui si affianca la produzione tecnica e di orientamento delle autorità del SEVIF.

Spiegazione. Conviene descrivere i livelli uno per uno. Al **vertice interno** stanno le norme costituzionali già esaminate, cui l'art. 117, comma 1, aggiunge il vincolo europeo e internazionale. Al **livello europeo** la distinzione decisiva è quella di forma: il regolamento è, secondo l'art. 288 TFUE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza atti di recepimento; la direttiva vincola quanto al risultato e lascia agli Stati la forma e i mezzi. La coppia paradigmatica è quella del reg. (UE) n. 575/2013, il CRR, e della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, entrambi del 26 giugno 2013: la scelta di collocare in un regolamento la disciplina prudenziale sostanziale risponde, come la Banca d'Italia spiega nella Premessa alla Circolare n. 285, all'obiettivo di costruire un single rulebook riducendo le aree di discrezionalità nazionale.

Il single rulebook è completato da un livello intermedio: le **norme tecniche di regolamentazione e di attuazione** adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità del SEVIF, ai sensi degli artt. 10 e 15 del reg. (CE) n. 1093/2010. Sono atti dell'Unione a tutti gli effetti, e l'art. 6, comma 3-bis, TUB stabilisce che le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento anche per assicurare il rispetto del CRR, delle relative norme tecniche e degli atti dell'ABE direttamente applicabili.

Al **livello della legge interna** sta il TUB, integrato da leggi speciali e da decreti legislativi di recepimento — da ultimo il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Al **livello secondario** stanno le deliberazioni del CICR, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e i provvedimenti della Banca d'Italia, che l'art. 4, comma 1, TUB distingue con cura: regolamenti «nei casi previsti dalla legge», istruzioni e provvedimenti di carattere particolare. È a questo livello che si

colloca anche l'art. 53-ter, il quale designa la Banca d'Italia quale «autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013»: è il punto in cui il riparto fra BCE e Banca d'Italia in materia macroprudenziale si iscrive nel testo del TUB.

Resta infine la **soft law**: orientamenti, raccomandazioni e Q&A dell'ABE, guide e aspettative di vigilanza della BCE. Formalmente non vincolanti, producono effetti reali attraverso il meccanismo del *comply or explain* e attraverso il loro assorbimento nella normativa secondaria: il TUB vi allude quando prevede, in più punti, che la Banca d'Italia possa emanare disposizioni attuative anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

Livello	Atti tipici	Efficacia
Costituzione	artt. 41, 47, 117 Cost.	Sovraordinata a ogni fonte interna
Trattati e diritto UE primario	TUE, TFUE	Primato sul diritto interno incompatibile, che è disapplicato; limite dei controllimiti
Diritto derivato UE	reg. (UE) 575/2013 (CRR); dir. 2013/36/UE (CRD)	Regolamento direttamente applicabile (art. 288 TFUE); direttiva da recepire
Norme tecniche UE	RTS e ITS della Commissione	Direttamente applicabili nei casi previsti
Legge interna	TUB; d.lgs. di recepimento	Fonte primaria ordinaria
Normativa secondaria	delibere CICR, decreti MEF, Circ. Banca d'Italia n. 285	Cogente per i destinatari; fonda misure correttive e sanzioni
Soft law	orientamenti e raccomandazioni ABE, guide BCE	Non vincolante in senso proprio; <i>comply or explain</i>